

Петров Пётр Петрович
г. Москва, ул. Производственная, д. 45, кв.
101

От: Иванова Мария Ивановна
100002, г. Москва, ул. Образцовая, д. 2, кв.
10
+7 (999) 888-88-88
ivanova@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

о возврате обеспечительного платежа

Квартира по адресу: г. Москва, ул. Производственная, д. 45, кв. 78

Срок аренды: с 01.05.2024 по 30.04.2026

Сумма залога: 55000 рублей

Договор аренды №АР-2024/01

Настоящим заявляю требование о возврате обеспечительного платежа в размере 55000 рублей, внесённого мною при заключении договора аренды квартиры по вышеуказанному адресу.

Правовое обоснование:

- Согласно статье 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, обеспечительный платёж подлежит возврату, если предусмотренные договором обстоятельства не наступили или договор прекратил своё действие.
- Статья 622 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает обязанность арендатора возвратить имущество арендодателю после окончания срока аренды. Все иные обязательства сторон, включая обязательство по возврату обеспечительного платежа, также прекращаются.
- Согласно статье 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счёт другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретённое или сбереженное имущество.
- За неправомерное удержание денежных средств согласно статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Обстоятельства дела:

При въезде в квартиру были зафиксированы царапины на паркете, указанные в акте приёма-передачи при заезде. На момент моего выезда новых повреждений паркета

обнаружено не было. Таким образом, я не обязана компенсировать арендодателю ущерб, превышающий естественный износ помещения.

На основании вышеизложенного требую возврата обеспечительного платежа в сумме 55000 рублей в срок не позднее десяти календарных дней с момента получения данной претензии.

В случае невыполнения данного требования буду вынуждена обратиться в суд с иском о взыскании указанной суммы, а также процентов за пользование чужими денежными средствами, предусмотренных статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, компенсации морального вреда и судебных издержек.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____